二、立法院第6屆第1會期內政及民族委員會第20次全體委員會議紀

時 間94年5月11日（星期三）上午9時2分

地 點 本院紅樓202會議室

主 席邱委員創進

主席：出席委員已足法定人數，開會。進行報告事項。

報告事項

宣讀上次會議議事錄。

主席：請問各位，上次會議議事錄有無錯誤？（無）無錯誤，確定。

進行討論事項。

討論事項

一、審查行政院函請審議「戶籍法部分條文修正草案」案。

說明：行政院案係94年4月1日第6屆第1會期第6次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

二、行政院函請審議「國籍法部分條文修正草案」案。

說明：行政院案係94年3月11日第6屆第1會期第3次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

三、審查本院委員王幸男等43人擬具「土地法第14條條文修正草案」案。

說明：王委員等提案係94年4月29日第6屆第1會期第10次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

主席：請內政部簡次長就討論事項第一、二案提出報告。

簡次長太郎：主席、各位委員。今天 大院審議戶籍法部分條文修正草案，本人很榮幸在此向各位委員提出報告。首先，對於各位委員平日對內政業務的關注與指導，表示由衷的敬佩與感謝。謹就修正理由及重點提出說明。

壹、修正理由

依兒童及少年福利法第13條第1項規定，胎兒出生後7日內，接生人應將其出生之相**關資料**通報戶政及衛生主管機關備查。「死亡通報」卻因法源依據付之闕如而尚未建立，造成戶籍資料與實際死亡人數不一致。

蓋自然人之權利能力始於出生終於死亡，死亡登記涉及個人權利義務之終止，諸如賦稅、外籍看護僱用、農勞保等等問題，均與死亡登記完成與否息息相關，若能建立死亡通報系統，則可使隱匿未報之死亡事實依法辦理戶籍登記，將有助政府效能之提昇。為使政府部門獲得正確之人口資料作為施政之參據，以提昇施政整體效能，亟需建立死亡通報系統。

貳、修正助

一，修iE文字用語，將「左列」修正為「下列」，以符體例。（修正條文第4條、第13條）

二、增列檢察機關、軍事檢察機關及醫療機構於出具死亡相關證明資料或法院為死亡宣告判決確定後，必須通報當地直轄市、縣（市）政府。該通報程序、期限、方式及其他應遵行事項之辦法・由內政部定之。（修正條文第19條）

三、考量收餐人與被收餐人之權益及公平性，爰取消申請人之順位。收餐人或被收餐人皆得為終止收餐登記之申請人。（修正條文第34條）

四、增列死亡登記及死亡宣告登記雙軌併行之規定，死亡宣告登記若經催告仍不申請者，戶政事務所得逞為登記。（修正條文第47條）

五“戶口統計資料之提供，得由中央及地方政府提供，有統一規範一體適用之必要，爰增列該收費標準由內政部定之。（修正條文第52條）

六、增列通報義務機關（構）未為死亡通報之罰則規定。（修正條文第55條之1□

七、配合行政執行法之修正，有關公法上金錢給付義務依法強制執行之規定回歸行政執行法，爰刪除罰鍰逾期未繳納者，移送法院強制執行之規定。（修正條文第57條）

參、結語

建立「死亡通報j足以減少社會資源浪費，正確戶籍登記資料，並為施政之參據，及提昇政府之效能，宜儘早實施。

以i報告，敬請指教。

針.對.大院審議「國籍法j部分條文修正草案，在此向各位委員報告。首先，對於各位委員平日對內政業務的關注與指導，表達由衷的敬佩與感謝。本次為協助外籍人士（包含外籍配偶）能夠早日適應面內生活環境及提昇其教餐子女之能力，爰擬具本修正草案。謹就修正原由及修正重點提出報告，敬請各位委員鼎力支持。

壹、修正理由

國籍法增訂外籍人士（包含外籍配偶）申請歸化我國國籍時，應具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識規定之理由如下：

-、世界各國（如美國、加拿大、紐西蘭及韓國等國）對於外籍人士申請歸化該國國籍時，多訂有須具備基本語言能力及國民權利義務基本常識之規定。

二、外籍人士符合國籍法之規定，欲申請歸化我國國籍時，即表示對我國有基本之認同，且於我國居住至少3年以上，應略具我國基本語言溝通能力及國民權利義務觀念。

三、加強外籍人士學習我國語言之動機・以解決因語言溝通障礙或權利義務觀念認知差異所衍生之相關社會問題，使其能早日適應國內生活環境。

四、鼓勵外籍配偶參加政府機關開設之成人基本教育研習班、補習或進修學校，以協助提昇其教餐子女之準力。

貳、修正要黏

一、增訂外國人申請歸化我國國籍時，應具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識

（修正條文第3條）

二、配合修正條文第3條之規定，部分條文酌作文字修正。（修正條文第4條至第6條及第15條）

H、另基於主管機關依權責所徵收之行政規费，可依規费法作為徵收之授權依據・爰刪除第21條有關內政部核發歸化、喪失及回復國籍許可證書，應收取證書费之規定。

叁、我國基本語言能力及國民權利義務基本常識認定方式

一、有關國籍法修正草案增訂外籍人士須具備「我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」條件之認定，本部業研擬「歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準」（草案）乙種，並已於94年3月21日函請教育部、移民公會、外籍E**傅輔導機構等相**關機關惠示卓見在案。

二、查上開認定標準草案係參酌美國、加拿大等國家之規定與作法，研擬採用測試題庫公開、題型簡易之方式辦理。

肆、結語

在全球化及國際化潮流下，我國移入人口日益增多，為協助外籍人士早曰適應國內生活環境，提昇外籍配偶教養子女能力，共建和諧多元文化社會，爰擬具本修正草案，敬請各位委貝鼎力支持，俾能順利審議通過。

以上報告，敬請各位委員指教！

主席：請提案人王委員幸男說明提案旨趣。

王委貝幸男：主席、各位列席官員、各位同仁。今天之所以要修改土地法第40條條文，乃是因為一個歷史上的錯誤。在日據時代很多百姓個人或寺廟的財產在光復之後都被登記為國有，依原有的土地法第14條第1項第9款的規定：左列土地不得為私有，其中包含了名勝古蹟・所以有很多以往的寺廟已被列入在名勝古蹟中，應該還給私人所有的，卻因本條文受到限制・因此本席建議修正此條文如下：「第一項第九款名勝古蹟，如日據時期原屬私有，台灣光復後登記為公有，依法得贈與或移轉為私有者不在此限。」本條文上會期於交付二讀前，因某些焦點政策，而使全部法案暫停審議，所以，才於今年再度提出，敬請各位支持。

主席：請內政部簡次長就土地法第十四條條文修正草案提出報告。

醣次長太郎：主席、各位委員。今天 大院審議院總第285號委員提案第6029號有關土地法第十四條條文修正草案，應邀前來報告並備詢，對於各位委員經常給予本部業務的關注與指導，由衷敬佩與感謝。謹就上開提案綜合簡要報告如下，敬請各位委員指教！

有關大院總第285號委員提案第6029號，土地法第14條修正草案，增訂第三項文字「第一項第九款名勝古蹟，如日據時期原屬私有，台灣光復後登記為公有，依法得贈與移轉為私有者，不在此限。」乙節，本部意見如下：本案於本□94□年1月12日開會討論，經出席該次審查會議之行政機關計有財政部國有財產局、行政院文化建設委員會、法務部、經濟部及本部相M人員與會，業已達成審查結論，同意委員所提修正意見。

主席：現在進行詢答，每位委員發言時間以10分鐘為限，必要時得延長2分鐘。上午10時30分

截止發言登記。

請徐委員國勇發言。

徐委貝國勇：主席、各位列席官員、各位同仁。我想請問，依本次內政部所提出的戶籍法修正草案看來，換發身分證按捺指紋是否已經是既定政策？

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。關於按捺指紋，原本有另外一件案子送出，不過現在尚未通過，必須視國民黨團是否有提出復議案，但行政院的政策是希望在7月1日可以進行按捺指紋。

徐委員國勇：所以可說是行政院的既定政策了。請問按捺指紋應該用哪一個手指？

簡次長太郎：應該按捺左右拇指。

徐委員國勇：本席在這裡提出具體建議，我認為應該考慮由拇指變更為食指，有下列幾個原因。第一個，例如911事件後，入境美國必須按捺指紋。美國是用哪一隻手指？

簡次長太郎：美國是用食指。

徐委員國勇：為什麼美國要用食指？因為人類使用最多的還是食指，所以食指辨認、識別的功能應該超越拇指，舉個最簡單的例子，大家會用食指來挖鼻孔、挖耳朵，但是絕對不會用大拇指：或者是使用手機時，沒有人會以大拇指按按鍵，而是用食指。

按捺指紋的目的性是什麼？就是識別功能。所以應該找出識別功能效果最強大的一根手指頭，按捺指紋才有意義。如果失去食指/一個人手的功能大概就失去了 50%、60%以上。所以我再次建議，對於按捺指紋應該按捺哪一擇手指，應該再考慮一下。如果從實用性、辨識度的角度來看，食指還是比拇指好一些。不過次長的看法如何？

簡次長太郎：本來戶政司所提供的資料是建議按捺左右食指的指紋，後來經過開會討論，才決定用大拇指。原因之一是因為專家建議拇指的面積較大，特徵點較多，身分比對確認比較容易，而且比較準確。第二，因為國人以按捺指紋代替印章的使用習慣，例如去投票的時候，如果忘記攜帶印章，現在都以按捺拇指指紋代替，包括契約，例如簽訂土地買賣契約，都是使用拇指。第三，依據統計結果，左右手拇指的使用機率是最高的，占40%以上：所以才會將原本左右食指的規定改為左右拇指。

徐委員國勇：次長，其實你說的也有道理，大家各有不一樣的見解。但是實際上所有契約的簽訂，還是以印章比較多，按捺指紋為證的還是屬少數。我當律師這麼久以來，常常為人做見證，蓋指印的機會其實不到1%，還包括在法院中的。台灣現在有多少文盲？

簡次長太郎：我剛才只是說這是原因之一，並不代表所有人都這樣做。

徐委員國勇：實務上簽名的比蓋印章的還多，所以你不能以少數按捺指紋的那幾個人來當基準，認為按捺指紋的人中以按捺拇指的人為最多。這是不正確的，因為包括和銀行的往來，大家都習慣用簽名代替蓋印章。

簡次長太郎：我同意。

徐委貝國勇：所以我這一個建議，你們應該回去思考一下。第二點，台北市目前是按捺食指來建檔，新制推行之後，台北市以往補發身分證已經蓋了指紋的這些市民，是不是要再來按捺一次？

簡次長太郎：因為台北市民之前按捺指紋是屬於自願的。

徐委員國勇：這次換領的時候是不是要再來一次？

簡次長太郎：這次換領應該按捺大拇指。

徐委貝國勇：如果依照人權委員會的說法，按捺指紋是侵害人權，侵害一次可以說是不得已，對於這些市民你還要侵害第二次？

簡次長太郎：這不是侵害問題。如果有侵害就不會要民眾按捺指紋。

徐委員國勇：我也不認為有侵害，只是打個比方給你聽。

簡次長太郎：我們修正戶籍法施行細則時，會再加以討論。

徐委貝國勇：這雖然是行政單位的行政裁量權，立委只能提供建議，如果你們不聽從我們也沒有辦法，只是必須思考和大眾的想法是否契合。

另外我想請教有關國籍法的問題。國籍法的修正，基本上我是持肯定的態度，這樣的方向沒有錯誤。請問，在台灣，無國籍的人有多少？

簡次長太郎：無國籍的人不多。

徐委員國勇：到底有多少呢？其實我認為你們的統計都不準確，你們多久沒有做戶口普查？

簡次長太郎：戶口普查是10年做一次。

徐委員國勇：台灣多久沒做了？

簡次長太郎：90年做過一次，但不是由內政部統計，而是由行政院主計處調查的。

徐委員國勇：其實這是投機取巧的方式，你們把主計處這種簡單的調查就當做戶口普查。

簡次長太郎：不過我向委員說明一下，以戶P普查的方式並不能調查出無國籍人士，因為戶口普查是以戶籍為基準，無國籍的人絕對不會主動承認。我們是找得到這種資料，因為境管局對於外國人入境的身分有加以區分，無國籍的人士拿的是無國籍的居留證，我們可以查到無國籍的人數統計，但是相信人數並不多。

徐委員國勇：我之所以說到無國籍的人士，因為其中有些人很可憐，父母都是中華民國國民，只是因為當初沒有去做戶籍登記，導致國籍不存在，這才是我要關心的問題。當然我國的規定中＞對於外國籍的未成年人或無國籍之人，雖然不具有這些要件也可以申請歸化，但是無國籍的未成年人之權利往往無法受到保障。因為他自己不懂得申請，如果要申請又缺乏法定代理人：當然如果他有法定代理人，就可以提出申請，而且如果有法定代理人，也大多是中華民國國民，本來依法就是我國國民，只要補申請就好，這不會有問題。有問題的就是出現在沒有法定代理人的無國籍未成年人，你們如何去解決，以落實國際法上消滅無國籍人的目標，而能照顧本國國民，這才是重點。很多無國籍未成年人也許在國小甚至是國中教育時還不會出現問題，但是到了高中都出現問題，更何況有些其實是我國國民，我認為這才是真正應該要解決的問題。

簡次長太郎：消除無國籍人士是聯合國中曾做成的決議。

徐委貝國勇：沒有錯，聯合國中做出禁止多重國籍也要除去無國籍的決議。內政部除了法律的制定外，更重要的是去執行，對於未成年無國籍人的權利保護是相當重要的，所以在數據上應該去統計一下，且思考如何來執行，我想是比較適當的。

»次長太郎：警政署的資料中指出目前無國籍人只有200多人，因為入境停留一定要申報國籍。

徐委員S勇：你說的是入境的人數，我說的是在境內發生的，也許人數很難統計。現在要你們回答可能太難，但提出這點給你們一個建議。

另外有關內政部要求欲歸化我國國民之外國人應具備語文基本能力、國民權利義務基本常識等的提升，我想這一點要好好落實。因為實際上，並不是我們歧視外籍新娘，但是很多外籍新娘來到台灣之後，將台灣整體的教育水平拉低，這會影響我國國力，所以是一個相當重要的問題，必須要通過基本權利的測驗才能歸化，也能不讓我國國民素質被拉低，另一方面也可真正提高我國國民的素質，下一代才有希望。我們可能要參考美國歸化的規定，讓外籍新娘對於我國的國旗、國歌、國家有基本的認識，我全力支持這一點。

主席：請黃委員適卓發言。

黃委霣適卓：主席、各位列席官員、各位同仁。我今天把重點放在國籍法的部分。關於國籍法，大家都很關心，我先就所要增列的第3條第1項第5款，當中提到「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」就教於次長。

我們知道法律條文的密度比較大，也許以後會再訂定施行細則或辦法加以規範。但是次長能不能具體、清楚地定義何謂「具備我國基本語言能力」？ *

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。在第3項中有提到，將來我們會訂立一個標準，目前已經初步擬出一個標準，現正與相關單位會商中。例如美國，大部分都是用筆試及口試的方式，我們現在有兩方面的測驗，一是語言能力，一是基本常識。語言能力可以再分等級，可能是很簡單的，將來我們會提供題庫。

黃委貝適卓：就語言能力而言，例如美國，只是以英文為測驗標準嗎？或只是需要具備溝通能力而已？

ffl次長太郎：要有在曰常生活中能夠和別人交談溝通的能力。

黃委員適卓：但是是以英文出題，或是從日本來的可以用日文考，台灣來的可以用北京話？

簡次長太郎：他們都是用英文考試。

黃委員適卓：所以，簡單的語文能力是指英文？

ffi次長太郎：不是，我們考慮過用國、台、客家、原住民語，目前初步預定的草案是這四種。

黃委員適卓：是這四種都可以，或是四種都要過？

簡次長太郎：其中之一就可以。

黃委員適卓：其中任選一種都可以？這是重點，表示尊重台灣目前使用的本土語言。

簡次長太郎：沒錯。

黃委員適卓：原住民各族的語言都不同，有沒有考？

簡次長太郎：如果嫁過來是住在排灣族部落，說的是排灣族語，我們也尊重。

黃委員適卓：只要本土的語言，你們都尊重？

ft次長太郎：尊重！尊重！

黃委員適卓：只要是在他們生活範圍的習慣語言，具有基本語言溝通能力就可以嗎？

簡次長太郎：對，讓其能適應生活環境。

黃委風適卓：既然如此，對於外籍人士的語言能力，有沒有作基本輔導？

簡次長太郎：有，目前對地方政府與由民間招訓的民間團體有經費補助，教育部也有開語言訓練班O

黃委員適卓：補助民間團體、地方政府，還有教育部也在推廣？

簡次長太郎：教育部也在推廣。

黃委員適卓：所以教育部也有辦？

簡次長太郎：是。

黃委貝適卓：請問教育部、地方政府、民間團體所推廣的是否只有北京話，或還有其他台語、原住民語、和客語？

簡次長太郎：原住民地區辦原住民語，其他地區也有辦客、國、台語。

黃委員適卓：都有，比例是多少？

簡次長太郎：目前沒有評估比例，我們會再了解。

黃委員適卓：希望內政部在這方面要確實推廣，法律上關於我國基本語言能力，尊重的是國語、台語、原住民語與客語所有的語言，在相對的預算與行政執行上應作配合，並廣泛開設課程，而不是只在法律上訂定。我國基本語言能力的定義，至少包括上述四類，.那基本能力呢？

簡次長太郎：基本能力是一般的常識，以及該有的權利和義務。

黃委員適卓：現在的標準如何設？

簡次長太郎：將來會有題庫。

黃委員適卓：會有題庫？

簡次長太郎：像美國一樣，讀題庫，然後考試，例如，我國最高的行政機關或最高的立法機關為何？

黃委貝適卓：國民的權利義務及基本常識，是否會和語言掛在一起考，或是另外考？

簡次長太郎：有些是筆試，兩者也可能夾雜在筆試內容裡，在口試回答的同時，可能會考這些常識。

黃委賈適卓：本席要問清楚，國民的權利義務及基本常識考試，是否會尊重的以他們的語言或用北京話來考？

簡次長太郎:如果是沒有文字使用的原住民，還是會以中文來考。

黃委員適卓：原住民並不是完全沒有文字，以聖經有各種版本為例，連原住民都有聖經，怎麼會沒文字？請問內政部，到底用何種語言考國民的權利義務及基本常識？

簡次長太郎：因為這部分還在訂標準，委員說的很有道理，如要以原住民語或客語的文字作筆試，我們會再作研究。

黃委員適卓：所以這就是問題，依國籍法第三條修正條文，即具備我國基本語言能力及國民權利義務及基本常識的定義，後面第二項裡，是由內政部訂定，這是法律授權的權力，如果無法照剛

才答詢的內容執行，立法院也莫可奈何。目前國籍法的修正，在程序上有錯置，應先把測試標準、認定與所有內容及考試的方法具體呈現給立法院，才能決定是不是要修正？尤其是第二項授權內政部的部分，在此狀況下，內政部要如何承諾剛才所說的具體執行內容呢？在說明中，內政部現正與各機關研擬訂定相關內容，但事關國家語言政策，與落實國籍法修正的方向，內政部應將標準、辦法、和欲訂定細則的內容與立法院先行溝通之後，立法院再行通過。

簡次長太郎：此標準是一些執行的細節，目前已有草稿，如委員有需要，可印給大家參考。

黃委霣適卓：本席剛才所問到的北京話、台語、客語、原住民語是否規範在其中，有否放進去，或者你說的只是政策方向，尚未落實於辦法之內？

簡次長太郎：已放進第五條的說明中。

黃委員適卓：請問內容如何？

簡次長太郎：第五條關於歸化測試包括口試、筆試兩部分，口試以問答方式辦理，約有十題，筆試以測驗卷方式辦理，分為選擇題及兩題聽寫。前項歸化測試，每題5分，總分100分，60分以上為合格。第一項口試部分，得由申請人選擇以國語、閩南語、客語、或原住民語行之，前項口試，內政部得協調行政院客委會，或行政院原住民委員會派員協助辦理。

黃委員適卓：確實是已放進辦法裡，而此辦法的標準版本是否得到各部會同意？

簡次長太郎：已經開過協調會，但還是要送教育部。

黃委員適卓：教育部有沒有意見？

簡次長太郎：教育部尚未送回。

黃委員適卓：希望內政部一定要堅持，大家關心的是絕不能只獨尊北京話，而喪失其他台語、客語、原住民語的本土語言。

簡次長太郎：這點請委員放心，會議由我主持，我們會堅持。

黃委員適卓：謝謝次長。

簡次長太郎：謝謝。

主席：請周委員錫瑋發言。（不在場）周委員不在場。

請孔委員文吉發言。

孔委員文吉：主席、各位列席官員、各位同仁。剛才聽次長與黃委員對談，內政部修正國籍法要加考語文，有許多外籍新娘新郎與原住民結婚，也有不少越南人嫁到日月潭，歸化成原住民，考試時把原住民語言也規劃在內，這是非常文明也開放的作法。本席的問題是，為什麼要加考語文？以前不考，現在要考的理由是什麼？

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。許多外來的各國人民要歸化成本國人民。

孔委員文吉：你參考的是美國、英國、紐西蘭或哪幾個國家？

簡次長太郎：有美國、加拿大、德國、紐西蘭、丹麥、韓國、印尼、越南、菲律賓、新加坡，其中有文明國家，也有開發中國家，但還沒全部列舉出來。

孔委員文吉：能否查一下有幾個國家不需要考語文？

簡次長太郎：沒有完全統計出來，但我們訂定這項規定的原因，是因為要進入一個新國家，語言是最重要’在歸化之前，如果先學好語言，對生活絕對是有好處，能幫助個人，也能幫助國家。

孔委員文吉：本席並不反對外籍新娘或勞工來台灣，學習我們的語文，歸化成中華民國國籍。內政部把加考語文納入國籍法，以語言能力來限制他們取得國籍，此種作法是否違反文明？

簡次長太郎：並未違反文明，如不這樣列明，就無法強迫他們去學習。

孔委賈文吉：理由是其他國家也這麼做？

醣次長太郎：世界各國是有這麼做的。

孔委貝文吉：但你無法統計出哪些國家沒有考語文。

簡次長太郎：當然也是有國家沒有考，像曰本。

孔委員文吉：為什麼不學日本，一定要學美國？

簡次長太郎：問題不在於學美國或日本，而是為因應國家的需求，許多外籍配偶進來後，想歸化為台灣籍，如果不懂台灣語言及不擅於溝通，就無法適應生活，甚至於對子女的教養也都會有問題。

孔委員文吉：那是對外來移民主觀的認定，本席的建議是鼓勵學習語言，但不需要考試的變通作法，一定要考試嗎？

簡次長太郎：不考試就不會努力，我們現在已積極在鼓勵他們。

孔委員文吉：原住民現在參加原住民的許多考試，不會母語就不能加分，造成原住民社會因吃虧而反彈，後來改為會說母語就再加分，等於是正面相加效果，而不是處罰他們不會講母語，就不能考原住民行政特考，也不能加分。我們可以鼓勵外籍人士到國內的成人教育補習班、補校免費學習，甚至加以補助，但如要考試，本席覺得是違反民主潮流的作法。

簡次長太郎：美國、加拿大、德國、紐西蘭，都是民主先進國家，今天如果放任不考試，當他們要來歸化前，就不會努力學習，而且將來會有題庫，考題也很簡單。

孔委員文吉：本席並非反對語言，關於母語考試在作法上，本席是鼓勵學習，因為現在都有原住民補習班和成人教育補習班，學校裡也有鄉土語言教育，實際上，學習母語的機會和管道非常多，14種原住民語，每個地方都有教授的老師，問題是該如何鼓勵學習，但不一定要用考試。假如要考試，如果符合前面四款，如居住滿五年，年滿二十歲等條件，而在第五款的語文能力卻被當掉，這對他們的影響是拿不到中華民國國籍，請問內政部，你們有膽敢承當嗎？

簡次長太郎：報告孔委員，委員提的看法，我們同意也會加以考慮，將來在標準裡會訂定，即如果參加某個語言訓練班若干小時以上，或參加成人教育補習班畢業拿到證書，我們都會承認，且不必再考試。

孔委員文吉：拿到結業證書還要考試嗎？

簡次長太郎：不要。 *

孔委員文吉：就不需要考試，有這種規定？

簡次長太郎：是這樣規定，並不-定要考試，接受訓練幾十小時後，可以不用考試。

孔委員文吉：本席的意見也是如此，假如符合前面四款條件，但第五款的考試被當掉，而無法拿到

國籍，現若有變通的辦法，如學習國語的時數達到若干小時以上，拿到結業證書就視同及格。

簡次長太郎：沒錯，我們是如此規定

孔委員文吉：不論考國語、原住民語，阿美族、排灣族、泰雅族、日月潭的邵族語，日月潭地區講邵族語的大概不到三百位，邵族語可能還沒有補習班，有十幾個越南新娘嫁到日月潭，想學邵族語言，以融入當地的文化，卻沒有補習班，這該怎麼辦？

簡次長太郎：有的，對於外籍配偶的照顧和輔導，在醫療、衛生、就業輔導、語言訓練方面，政府已編列10年30億元預算的照顧輔導基金，若有民間團體要辦，將補助其經費，並由其自行辦理。這項工作，從政府到民間，中央至地方都在推動，語言為何如此重要？因為語言是適應生活環境的最重要工具。

孔委員文吉：嫁到日月潭的越南新娘，請內政部注意是否有學習邵族語言的場所？如果沒有，要想辦法解決。

簡次長太郎：我們來瞭解看看。

孔委員文吉：此外，要鼓勵他們參加成人教育補習班，並給予補助，因為這表示他們認同我們國家的文化。

簡次長太郎：不是補助當事人，目前是補助開班的團體。

孔委員文吉：補助開班的團體，如果拿到結業證書，就視同及格，不需再考試？

簡次長太郎：現在是如此規定。

孔委員文吉：應該朝此方向來做，好不好？

簡次長太郎：是的，謝謝。

孔委員文吉：謝謝。

主席：請高委員建智發言。

高委員建智：主席、各位列席官員、各位同仁。請教次長，外籍配偶在何種情況下，可以歸化我國國籍？

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。外籍配偶必須在國內居住，取得外僑居留證3年，即可歸化。

高委員建智：亦即只要嫁給此地的台灣人，取得外僑居留證3年，不需語言的限制嗎？

簡次長太郎：歸化當然要有歸化的條件，例如，每年要在此地居住超過183天，品行端正，有財產或具專業技能。

高委員建智：有沒有基本語言能力上的限制？

簡次長太郎：因為目前沒有，才要增列這一款。

高委員建智：目前沒有，一旦通過後，外籍配偶也一視同仁嗎？

簡次長太郎：當然，是所有要歸化的外國人，不是只有外籍配偶。

高委員建智：所有要歸化的外國人都一樣？

簡次長太郎：對。

高委員建智：所謂的基本語言能力的標準是如何，是以國小或國中為標準？

簡次長太郎：應該不到國中，甚至是不到國小畢業的標準，就如同我們到美國，美國也是用很簡單的標準。

高委員建智：現在的標準大概是如何？

簡次長太郎：現在的標準正在定，將來會有題庫。

高委員建智：意思是等通過以後再訂定？

醣次畏太郎：關於第二項，我們會訂定一個標準，

高委員建智：會訂怎樣的標準還不曉得嗎？

簡次長太郎：關於標準的草案現在已經訂出，但題庫的深淺是較細節的問題，還要再研究。

高委員建智：那是很重要的，到底是以大學的標準或是國中、國小的標準？

醣次長太郎：若以大學為標準，可能大部分的人都會沒有資格。

高委貝建智：基本語言能力的標準大概在哪裏？

醣次長太郎：我認為，要求的標準應該比國小畢業的標準還低，亦即，只要具備基本的語言能力，例如能夠問路，可以達到適應生活所需的標準就可以了。

高委貝建智：你是指對他們的要求，只需達到比小學畢業更低的標準嗎？這樣應該就有很清楚的標準了，希望屆時能夠有一定的標準，而非完全由你們隨心所欲的設定標準。

醣次長太郎：不會的。

高委貝建智：目前在臺灣的外籍新娘人數大概有多少？

簡次長太郎根據統計資料，蘆灣在民國76年解嚴以後，到目前為止約有21萬人左右的外籍新娘，這裡所指的外籍是指外國人。

高委員建智：其中以哪一國人最多？

簡次長太郎：越南。

高委貝建智：大概占多少的比例？

簡次長太郎：大約占50%左右。

高委賈建智：其次是？

醣次長太郎：其次是印尼，約有20,000人左右，依次是泰國、菲律賓。

高委員建智：可否將統計數字唸出來？

簡次長太郎：越南新娘有69,000多人……

高委貝建智：這樣的數字不是還未達21萬的一半嗎？

簡次畏太郎：這是近幾年所調查的數據。

高委貝建智：是否可以請司長直接回答？這樣比手割腳只會浪費本席的時間。

醣次長太寧：外籍配僕的人數應為12萬人左右，因此越南籍的69,000人，即占了外籍配傳人數的一半。

离委貝建智：可是你剛才說外籍配偶的人數為21萬人。

醣次畏太郎：我在這裡更正，21萬人為大陸配俱的數字• 12萬人為外籍配僞的數字。

离委員建智：這12萬人不包含大陸配偶是不是？

簡次長太郎：不包含。

离委員建智：也就是在這12萬人中，越南籍的新娘有6萬多人。

簡次長太郎：是的。其次為印尼籍的外籍配偶，約有24,000人：第三為泰國籍的外籍配偽，約有8,900 人。

高委員建智：那美國籍的配偶占多少？

簡次長太郎：美國籍的外籍配偶，被歸類為其他國籍的配偶，這部約有7,000人左右。韓國籍的外籍配偶，約有700人，日本籍的外籍配偶，則約有2,000人。

高委員建智：所以美國人嫁到臺灣的人數很少，大部分為泰國等東南亞國家的外籍配偶。

簡次長太郎：是的。

高委員建智：為什麼已開發國家的新娘嫁到臺灣的人數很少？泰國、越南等較落後國家的女孩子嫁到臺灣的人數較多？這個問題應該是臺灣的女人應該檢討？還是臺灣的男人應該檢討？

簡次長太郎：這不是男人或女人的問題。臺灣地區這幾年來，隨著經濟自由化、政治民主化、社會多元化的發展，使得在蠆灣的生活日漸的富裕，會吸納附近較落後國家的居民聚集；就像臺灣地區移民出去的人，一定是以美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國家為主，移民到東南亞國家的'人數相對較少：也就是說，移民的歸向為往生活條件較好的地區，而不是往生活條件較差的地區。，

高委員建智：所以我們應該對於外籍配偶的生活，更加的關心才對。因為我們的社會較為富裕，而他們來自較落後的地區，相對的也會產生更多的社會問題。

另外則是關於外勞的問題。本席昨天參加一個活動，知道在台灣的外勞中，以越南、泰國、馬來西亞占多數、請問次長，現在台灣地區外勞的總數約有多少？

簡次長太郎：約有40萬人。這些人不能歸化我國國籍。

高委員建智：是否有他們逃跑的人數之統計數字？

簡次長太郎：境管局有這方面的數據，我記得約有6萬多人逃跑，但抓回來的只有5萬多人’大概還有幾千人沒有找到。 /

高委具建智：外勞逃跑的情況，內政部不清楚嗎？

簡次長太郎：內政部當然清楚，但詳細的數據應向境管局查詢。

高委貝建智：外勞有6萬多人逃跑，抓回來的只有5萬多人，這是這一年來的數據嗎？

簡次長太郎：這是歷年累計的數據而且只要一抓到他們，就會將他們遣送回國’

高委貝建智：對於這尚未抓到的1萬多個外勞，是否有……

簡次長太郎：目前大約還有幾千人在國內流竄，尚未抓到。

离委ft建智：他們在國內流竄會發生什麼問題？

簡次長太郎：大部分是非法就業，例如賣淫、打工等。

高委貝建智：有沒有產生嚴重的社會問題？

簡次畏太郎：有產生社會問題，但不至於太嚴重・

高委貝建智：抓外勞應該是屬於警政署的資任，是不是？

簡次長太郎：是的。

高委員建智：外籍配偶如果要歸化我國國籍，需要瞭解國民的基本權利及義務，對於外國人來說，我們要求的標準是什麼？

簡次長太郎：內政部將來會編製一個題庫，例如一個1，000題或幾百題的題庫，裡面的題目會包含國民基本的權利義務及其內涵，並對他們進行測驗。

高委員建智：要讓外國人歸化成我國國籍，必須告知其應有的權利及義務，有哪些題目應該包含在內？

簡次長太郎：例如中華民國現任的總統是誰，如果外國人不知道現任的總統是陳水扁，這樣的話……

离委貝建智：這個問題並不重要。

簡次長太郎：這個問題算是基本常識。

高委員建智：他們歸化為我國國籍時，總統有可能會改選，難道內政部認為，知道總統是誰、知道在野黨黨主席是誰，就是主要的權利和義務嗎？

簡次長太郎：不一定。

高委員建智：剛才你說對於語言能力的要求標準，在小學以下，這點就非常清楚，在說明主要的權利與義務時，同樣請你以具體的方式說明。

簡次長太郎：這些問題包括，例如我國的菌民義務教育的年限、應服兵役的年齡是幾歲、以及憲法對於國民權利及義務的相關規定，這樣的問題都會被編入題庫中。

高委員建智：請次長更具體的說明。

簡次長太郎：例如入境後要滿幾年才能歸化我國國籍，或者要滿幾年才能有投票權_被選舉權。

高委員建智:這些問題是否能與補習班一樣，編列出一本基本教材？

簡次長太郎：可以，我剛剛說的題庫就是這個意思。

高委霣建智：外籍配偶如果要歸化我國國籍，必須瞭解題庫中對於基本權利及義務的相關規定……

簡次長太郎：現在內政部有制定外國人歸化本國國籍的相關規定，而在居留上的相關規定也都有法律的依據。

高委貝建智：相關法令目前已經制定了嗎？

簡次長太郎：已經都制定了。

高委貝建智：除了你剛剛唸的那些規定之外，外籍配偶是否還有其他應該瞭解的基本的權利義務？可否再多唸幾條？

ffi次長太郎：如果要全部唸完的話，時間上可能不夠。

高委貝建智：請次長就所知的部分來答復就可以了。

簡次長太郎：例如國家最高的立法機構是哪一個單位，答案是立法院。

高委員建智：題庫中有這一題嗎？

簡次長太郎：這一題可以列入考慮。

高委貝建智：本席希望，你說的是題庫中已有的題目。

簡次長太郎：題庫目前尚未編製。

高委員建智：可是你剛剛說法令已經有規定了，本席要你說的是目前現有的法律規範。

簡次長太郎：目前相關的法令尚未通過……

高委員建智：在這之前歸化我國國籍的外國人，都不需要知道基本的權利義務嗎？

簡次長太郎：法令沒有規定。

高委員建智：也不需要經過考試嗎？

簡次長太郎：沒有。

高委員建智：現在才有嗎？

簡次長太郎：是的。

高委員建智：本席建議應該考慮將基本的權利義務編列成教材，讓想要歸化我國國籍者能夠閱讀。

簡次長太郎：謝謝委員的指教。

主席：請張委員慶惠發言。

張委員慶惠：主席、各位列席官員、各位同仁。本席對於內政部所提出的三項法律修正案，原則上並沒有太大的異議，但其中有幾點希望次長能夠說明。

目前對於換發身分證時需按捺指紋的規定，目前是否已經達成共識？剛剛有委員提到，內政部的政策是僅按捺大拇指的指紋，但徐國勇委員的意見則是按食指。關於這點，本席的意見與次長相同，因為大拇指的面積比較大、使用的頻率也比較高。以往我們如果忘記帶私章，也都是按捺大拇指的指紋來代替，這是符合使用習慣的方法。

不過關於按捺大拇指的政策，本席在這裡要提出意見。許多先進的國家，例如臺灣或美國，入境時按捺指紋的目的在於防範犯罪，甚至作為犯罪偵查的重要工具，可是這種方式似乎會危害到基本人權，因此上次要換發身分證時，有許多委員召開記者會或在媒體上表示反對的意見，認為這個政策有違憲的問題。有許多委員曾提出，應該由大法官釋憲來解決這個問題。本席認為，7月份換發身分證是既定的政策，如果想要通過內政部的版本，是否可以聲請大法官釋憲?在時間上是否允許？如此一來，行政院在執行時就不會有違憲的問題。

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。行政院原來打算要修改戶籍法第8條，身分證上就不按捺指紋。目前這個會期如果無法修法通過，就要依法行政，依據現行法令必須按捺指紋。

委員剛才提到違憲的問題，內政部也有考慮過：如果政府認為按捺指紋是違憲的，就不會去執行了，目前就我們的認知，這項政策並沒有違憲，所以才會持續執行這樣的政策。是否違憲應該經由大法官釋憲來決定，而不是由內政部來主張。按捺指紋既然是由立法院通過的法律'內政部依法行政，要求民眾按捺指紋，是符合法律的規定。

張委員慶惠：次長認為沒有必要聲請釋憲嗎？

簡次長太郎：行政機關目前沒有聲請釋憲的意思，不是不能聲請，如果民間團體有意見'當然可以聲請。，

張委員慶惠：假如民間沒有提出聲請釋憲，行政院也不願意聲請釋憲。

簡次長太郎：對。如果身分證上按捺指紋的政策明顯地違憲，政府就不會去執行，換句話說，就我們目前的認知，這項政策並沒有違憲。另外則是關於違反人權的問題，其實這次按捺指紋的資料，內政部只是錄存而已，如果要全面的運用，還需要其他相關法律的規範。

張委貝慶惠：關於這點，本席已經在上次的委員會中，瞭解到這些資料在保管上非常的機密，使用上也須經過一定的程序，所以在管制上一定非常謹慎小心。行政院應有一套相關的防弊措施，因為這些資料如果外流而被有心人士利用的話，將會造成非常嚴重的後果，而且這還牽涉到違反人權的問題，因此不可不重視這個問題。

內政部雖然沒有聲請釋憲的打算，但若有民間的團體或委員提出釋憲的聲請，行政院仍會趕在這個會期結束前，完成這項政策的執行嗎？

簡次長太郎：在釋憲尚未有結果之前，這項政策還是非執行不可，因為這是依法行政。

張委員慶惠：除非大法官解釋有違憲，否則這項政策仍會執行嗎？

簡次長太郎：是的。

張委員蜃惠：本席對於這次國籍法的修正，原則上非常的贊成，但對於外籍新娘的相關規定，本席有一些疑問。上次本席提到關於外籍新娘的問題，當時她們的人數約有32萬人，但現在已經高達33萬人了。

簡次長太郎：33萬人是包含大陸的外籍新娘。

張委員慶惠：大陸應該要算「外籍」，因為我們是一邊一國。我們知道這些外籍新娘中，有國籍的不到3萬人，她們大部分是沒有歸化的。按照國籍法施行細則第7條的規定，以我國國民配偶之身分申請歸化或回復國籍者，應具備最近一年於國內平均每月收入逾行政院勞工委員會公告基本工資二倍的條件，請問次長，目前的基本工資是多少？

簡次長太郎：15,800元。

張委員慶惠：另一個條件則是，最近一年於國內金融機構儲蓄存款達到一定的金額，也就是對於外籍新娘有經濟門檻的限制，對於有謀生能力的外籍新娘而言，例如到臺灣後有工作的機會者，要達到一年三萬三千多元的收入，應該沒有問題。但是很多外籍新娘並沒有謀生能力，她們有些去打工，一小時的薪資只有60、70元，甚至是工作時間長達4、5個小時的看護工作。有些雇主非常惡劣，為了逃漏稅，到了年終的時候不給她們薪資證明，導致她們連3萬多元的薪資證明都拿不到。

接著本席要請教謝司長，目前我們存在有買賣婚姻的問題，這是不可否認的。許多外籍新娘的先生不務正業、或是本身的收入也不穩定，要拿到存款證明或薪資證明都很不容易。外籍女子甚至有可能被以假結婚的方式引進臺灣，因此被人控制，導致一直沒辦法取得國籍，過了一段時間後，人蛇集團就會以遣送她們回國做為要脅。本席認為，這樣反而更殘忍，司長有沒有想過外籍配偶的薪資與儲蓄存款證明取得困難的問題？

主席：請內政部戶政司謝司長說明。

謝司長愛齡：主席、各位委員。確實是如此，有些外籍新娘真的非常貧苦，但因為法律明文的規定，導致她們在不符合條件的情況下，沒有辦法歸化入我國國籍。

張委灵慶惠：所以這個問題只能靠外籍新娘自己努力解決嗎？

謝司長愛齡：是的。因為越南女子要歸化我國國籍的人很多，所以越南每年都有很多的婦女團體來訪問我國。我們會要求他們的政府官員，對於要嫁入我國的外籍新娘，在嫁入我國之前，能夠先對未來的配偶家庭狀況有所瞭解，因為有些外籍新娘強調她們是被騙來的。我認為任何一個婚姻都是自主的，因此如果政府真的要協助民眾，應該要先幫忙民眾去調查臺灣這些家庭的狀況。其實有的家庭真的很窮，外籍新娘來台灣之後必須倚靠先生，如果先生不爭氣的話，她們可能連零用錢都沒有，若要她們1年賺到3萬多元的薪資，並不是一件容易的事：這會造成她們歸化或取得國民身分證方面的困擾。

另外，最近對外籍配偶增加了語言及普通常識的測試。中國新娘與我們國籍不同，所以算是外籍新娘，然而她們考北京話一定沒有問題。現在有很多越南、菲律賓、泰國以及印尼新娘，如果她們是屬於華裔的話，也許客家話或河洛話都會講，所以語言溝通沒有問題。至於真正屬於菲律賓籍或是越南籍的新娘，她們可能只會講當地的語言或是只會講英文，這些情況我都曾經接觸過。請問外籍配偶可由4種語言及原住民語言中任其挑選來測試嗎？

謝司長愛齡：是的。

張委員慶惠：剛才孔委員提到，我們正在提倡母語，如果她們除了北京話之外，還會其它母語，我們應該考慮對她們的母語部分加分。另外，教育部已經在北區的中正國小成立新移民學習中心，聘請語言老師來上課，請問上課紀錄可不可以做為日後抵分的參考？

謝司長愛齡：我們會把任何一個地方的上課時數，都計入我們認定的標準中。

張委員慶惠：目前只有北區成立新移民學習中心，中區及南區都還沒有成立。本席認為，不但上課的時數應該予以計入，同時也應設法強迫不學習的人來中心學習，但你們必須讓外籍新娘及中國新娘知道這個訊息。

謝司長愛齡：但是，大陸方面並不適用國籍法，而是適用兩岸關係條例。

張委**員慶惠**：那麼她們需要測試嗎？

謝司長愛齡：不需要，因為她們適用兩岸關係條例。

張委員慶惠：因為中國新娘的語言溝通沒有問題，而且不牽涉一邊一國政治層面的問題，所以只考外籍新娘，不考中國新娘。

謝司長愛齡：是的。

張委員慶惠：這種認知上的問題，讓本席到目前為止，還有一點轉不過來。本席以為一邊一國’所以中國新娘是外籍新娘。其實在適用條例的相關問題上，並沒有北京話的種種困擾。謝謝司長。

主席：請朱委員鳳芝發言。（不在場）朱委員不在場。

接下來輪由邱委員創進發言，本席為了議事順暢放棄發言。

接下來登記發言的劉委員盛良、杜委員文卿、鄭委員運鵬、賴委員士葆、李委員明憲'李委員紀珠、黃委員偉哲、鄭委員朝明、吳委員志揚、林委員耘生、羅委員世雄、費委員鴻泰'李委員鎮楠、郭委員素春、謝委員明源、周委員守訓、吳委員育昇、何委員智輝、楊委員麗環皆

不在場。

潘委員孟安改提書面質詢。

請曹委員爾忠發言。（不在場）曹委員不在場。

薛委員凌改提書面質詢。

請黃委員健庭發言。（不在場）黃委員不在場。

黃委員昭輝、林委員淑芬皆改提書面質詢。

詢答到此結束，休息十分鐘。

休息

繼續開會

主席：現在繼續開會。

進行逐條討論，首先審查戶籍法部分條文修正草案。

進行第四條。

第四條　戶籍登記，指下列登記:

一、身分登記：

（一） 出生登記。

（二） 認領登記。

（三） 收養、終止收養登記。

（四） 結婚、離婚登記。

（五） 監護登記。

（六） 死亡、死亡宣告登記。

二、遷徙登記：

（一） 遷入登記。

（二） 遷出登記。

（三） 住址變更登記。

在國內未曾設有戶籍，經核准定居或設戶籍者，應為初設戶籍登記。

主席：本條文只將「左列」修正為「下列j，請問各位，對第四條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十三條。.

第十三條　中華民國人民初次申請戶籍登記時，其出生地依下列規定：

一、申請戶籍登記，以其出生地所屬之省（市）及縣（市）為出生地。

二、棄嬰、無依兒童之出生地無可考者，以發現地為出生地。

三、在船機上出生而無法確定其出生地者，以其出生後該船機之停泊（駐）地為出生地。

四、在兒童及少年福利機構收容教養，其出生地不明者，以該機構所在地為出生地。

五、在國外出生者，以其出生所在地之國家或地區為出生地。

六、依前五款規定，不能確定其出生地者，以其居住處所地為出生地。

主席：請問各位，對第+三條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十九_。

第+九條　死亡或受死亡宣告，應為死亡或死亡宣告之登記。

檢察機關、軍事檢察機關、醫療機構於出具相驗屍體證明書、死亡證明書或法院為死亡宣告之判決後，應將該證明書或判決要旨通報當地直轄市、縣（市）政府。

前項通報程序、期限、方式及其他應遵行事項之辦法，由內政部定之。

主席：請問各位，對第十九條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第三十四條。

第三+四條 終止收養登記，以收養人或被收養人為申請人。

主席：請問各位，對第三十四條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第四十七條。

第四十七條 戶籍登記之申請，應於事件發生或確定後三十日內為之，其申請逾期者，戶政事務所仍應受理。

戶政事務所查有不於法定期間申請者，應以書面定期催告應為申請之人。

遷徙、出生、死亡、死亡宣告、更正、撤銷或註銷登記，經催告仍不申請者，戶政事務所得逕為登記。

全戶遷離戶籍地，未於法定期間申請遷出登記，無法催告，經房屋所有權人或地方自治機關申請，戶政事務所得逕為遷出登記。

前項房屋所有權人或地方自治機關不為申請時，戶政事務所得逕為登記。

主席：請問各位，對第四十七條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第五十二條。

第五+二條 直轄市、縣（市）政府及其所屬戶政事務所應分製各種統計表，按期層送該管上級機關：必要時得辦理其他戶口調查統計。

前項戶口統計資料，得對外提供應用，並酌收費用：其收費標準，由內政部定之。

主席：請問各位，對第五十二條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第五十五條之一。

第五十五條之一　公務員執行職務未依第十九條第二項規定通報者，由其服務機關懲處。醫療機構未依同條項規定通報者，處新臺幣二千元以下罰鍰。

主席：請問各位，對第五十五條之一有無異議？（無）無異議，通過。

進行第五十七條。

第五十七條　（刪除）

主席:目前所有的法令仍保留類似第五十七條的罰則部分，並沒有全數刪除：對於是否應刪除此條款，我們請法務部彭參事說明。

彭參事坤業：主席、各位委員。現在行政執行法已有規定，所有的罰鍰案件都要移送到行政執行署去執行，因此其他的法令不必再重複規定。所以，現在新的法案中若有類似的條文都一律刪除O

主席：請問各位，對第五十七條刪除，有無異議？（無）無異議，本條刪除。

繼續審查國籍法部分條文修正草案。

進行第三條。

第三條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，並具備下列各款要件者，得申請歸化：

一、於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續五年以上。

二、年滿二十歲並依中華民國法律及其本國法均有行為能力。

三、品行端正，無犯罪紀錄。

四、有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞。

五、具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識。

前項第五款所定我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，其認定、測試、免試、收費及其他應遵行事項之標準，由內政部定之。

主席：請問各位，對第三條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第四條。

第四條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，具備前條第一項第二款至第五款要件，於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續三年以上，並有下列各款情形之一者，亦得申請歸化：

一、為中華民國國民之配偶。

二、父或母現為或曾為中華民國國民。

三、為中華民國國民之養子女。

四、出生於中華民國領域內。

未成年之外國人或無國籍人，其父、母或養父母現為中華民國國民者，在中華民國領域內合法居留雖未滿三年且未具備前條第一項第二款、第四款及第五款要件，亦得申請歸化。

主席：本席想瞭解「條件」與「要件J的差別何在？

請內政部戶政司謝司長說明。

謝司長愛齡：主席、各位委員。法律用語規定使用「要件」，而非「條件」。

主席：請問各位，對第四條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第五條。

第五條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，具備第三條第一項第二款至第五款要件 ＞並具有下列各款情形之一者，亦得申請歸化：

一、出生於中華民國領域內，其父或母亦出生於中華民國領域內。

二、曾在中華民國領域內合法居留繼續十年以上。

主席：請問各位，對第五條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第六條。

第六條　外國人或無國籍人，有殊勳於中華民國者，雖不具備第三條第一項各款要件，亦得申請歸化。

內政部為前項歸化之許可，應經行政院核准。

主席：請問各位，對第六條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十五條。

第十五條　依第十一條規定喪失中華民國國籍者，現於中華民國領域內有住所，並具備第三條第一項第三款、第四款要件，得申請回復中華民國國籍。

歸化人及隨同歸化子女喪失國籍者，不適用前項規定。

主席：請問各位，對第十五條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十一條。

第二十一條　（刪除）

主席：請問各位，對第二十一條刪除，有無異議？（無）無異議，本條刪除。

繼續審查土地法第十四條條文修正草案。

王委員幸男等提案條文：

第十四條　左列土地不得為私有：

一、海岸一定限度內之土地。

二、天然形成之湖澤而為公共需用者，其沿岸一定限度內之土地。

三、可通運之水道及其沿岸一定限度內之土地。

四、城鎮區域內水道湖澤及其沿岸一定限度內之土地。

五、公共交通道路。

六、礦泉地。

七、瀑布地。

八、公共需用之水源地。

九、名勝古蹟。

十、其他法律禁止私有之土地。

前項土地已成為私有者，得依法徵收之。

第一項第九款名勝古蹟，如日據時期原屬私有，台灣光復後登記為公有，依法得贈與或移轉為私有者，不在此限。

主席：請問各位，對第十四條有無異議？

請高委員建智發言。

高委員建智：主席、各位列席官員、各位同仁。本席建議本條第三項「依法得贈與或移轉為私有者

」中的「或」字應予刪除外，其餘照案通過。

主席：請問各位，對第十四條照高委員所提修正意見通過，有無異議？（無）無異議，修正通過。

現作如下決定：「戶籍法部分條文修正草案、國籍法部分條文修正草案以及土地法第十四條條文修正草案，業已審查完竣，擬具審查報告，提報院會討論。院會討論前，不須經黨團協商。院會討論本案時，由邱委員創進作補充說明。」請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。

朱委員風芝番面質詢：

本院委員朱鳳芝針對土地法第14條修正條文，支持通過，據台灣省內，有數多土地產權，因歷史因素，無法釐清，例如：一、濟南基督長老教會創設於1895年日據時代，並由台籍信徒與日籍信徒共同奉獻於1905年興建現有教堂，其中台籍信徒奉獻土地及現款占全部費用88%。

二、1906年日本政府強迫登記為「財**團法**人基督**教會維持團**」。**台灣**光復後，台籍信**徒繼續**在此教堂聚會迄今。惟因登記日本財團法人，被國有財產局誤認為日本政府之財產而予收歸國有。

三、政府為解決許多日據時代遺留下來之寺廟教堂產權問題，於民國61年10月13日公布「台灣地區國有財產捐贈寺廟教堂辦法」，如合乎辦法規定者得受贈送發還。

四、濟南教會原可申請贈送發還，惟因教堂土地被台北都市計劃列為學校用地，致無法受贈，嗣後台北市教育局同意不再列為學校用地，本可申請受贈。

五、惟因教堂建築被台北市政府文化局核定為市定古蹟，依土地法第+四條第一項第九款規定，名勝古蹟不得私有，受贈又受限制。爰請協助修正上述條文，增列但書規定：「第一項第九款名勝古蹟，如日據時期原屬私有，充復後登記為公有，依法得贈與移轉為私有者，不在此限。」

六、古蹟之管理與維護，文化資產保存法已有嚴格的規範，教會被核定為古蹟後，一直遵照規定悉心維護，近十年來即奉獻**新臺幣**1，400萬元維修，每年均編列奉獻之預算約一百五+萬元作為維修用途，產權如捐贈為教會所有，將可減輕政府負擔，古蹟之維護將更有績效。

主席：今天會議到此結束，現在散會。

散會（10時47分）